


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: 0083670-87.2017.8.26.0050
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Autor: Justiça Pública
 Réu: GREGORY BELTRAO NOVAES BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Lucio Falavigna Sauandag

Vistos.

GREGORY BELTRÃO NOVAES BARBOSA foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, na data de 19 de setembro de 2017, por volta das 3:30 horas, na rua Nicolas Alfaro, altura do numeral 42, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito, trazia consigo, guardava, ocultava e transportava drogas, para entrega a consumo de terceiros, consistentes em trinta e cinco porções de *cocaína*, trinta e cinco porções de maconha, e cinquenta, quatro porções de *crack*, uma porção de lança-perfume, e, três porções de haxixe, que se tratam de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o acionado apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia (fls. 150/151), o acionado foi citado (fls. 171).

Auto de exibição e apreensão do entorpecente a fls. 14.

Laudo de constatação a fls. 15/19.

Laudo de exame químico e toxicológico a fls. 125/129.

Em audiência foi colhida a prova oral, e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade de um crime encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 15/19 e laudo pericial de fls. 125/129, onde se infere que o material apreendido, se tratava, efetivamente, de substância entorpecente.

A autoria do crime de tráfico, imputado ao acionado, entretanto, não ecoa da prova produzida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Interrogado em palco policial (fls. 08), *admitiu* a posse de apenas três porções de maconha, estas que destinadas a consumo pessoal, enredo *reiterado* nesta audiência, com um colorido a mais.

Seu relato vem alicerçado, inclusive, na prova documental acostada pela Defesa (*não impugnada*), bem como nas informações de testemunha presencial, arrolada tempestivamente pela Defesa.

Maurício informou que na data dos fatos acompanhou o acionado até o ponto de venda de drogas, acionado que ficou encarregado de entrar na favela e comprar o entorpecente. Assim, o acionado desembarcou do veículo e adentrou na comunidade, oportunidade em que viu a viatura se aproximando. Temeroso e com medo, deu marcha no veículo, fazendo um contorno mais à frente, procurando passar pelo mesmo local, sede em que viu seu amigo sendo abordado e preso pelos policiais. Por fim, esclareceu que trabalha com o acionado em uma *produtora de funk*.

Ernesto, por sua vez, prestou esclarecimentos acerca da boa conduta do acionado.

Doutro lado, consoante informaram os policiais, o acionado foi preso ao sair de uma viela (*entrada de comunidade*), sendo ele detido e revistado, na sua posse sendo encontrado um estojo, preso na cintura e embaixo da camisa, no qual foram apreendidas as porções de entorpecente, em seu poder sendo apreendida unicamente a importância de dois reais em dinheiro (*salvo engano*), acionado que, questionado, a princípio, disse trabalhar numa *produtora de funk*, tendo ido ao local para comprar drogas para consumo pessoal, mais à frente confessando a prática do tráfico no local, este que já conhecido como local onde se faz tal comércio de drogas.

Neste quadro de provas, verdadeiramente, sou tomado de dúvida quanto à efetiva responsabilidade do acionado pela prática do tráfico.

Não porque me fie unicamente na negativa dele (acionado), quando pretende afirmar que os policiais *forjaram* a apreensão do entorpecente, a pretexto de não serem atendidos em pedido de suborno.

Esta versão se mostra como de efetivo exagero a pretender a absolvição, de todo desnecessária.

Mas, em verdade, enquanto os policiais afirmam que o volume elevado de entorpecente foi apreendido em seu poder, há uma testemunha presencial que informa ter acompanhado o acionado ao local para comprar droga.

Some-se a tal colidência de informações, vindas de pessoas insuspeitas (*policiais e testemunha Mauricio*), não foi apreendida qualquer expressão de dinheiro com o acionado, tido como mercador, o que chama atenção, na medida em que a apreensão do acionado, em meio à madrugada, fosse ele verdadeiramente um traficante, responsável por *conhecido* ponto de venda de drogas, seguramente era de se reclamar a apreensão de algum valor.

Ademais, ao que parece, pelo menos dos relatos das testemunhas de Defesa, e do princípio de prova documental (*não impugnada*), é pessoa que se dedica ao trabalho como *autônomo* (fls. 99/114), a princípio, não tendo motivo para se dedicar ao tráfico.

Importante consignar, porque de todo oportuno, que não há


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

hierarquia no que toca à importância das testemunhas ouvidas, de forma que os relatos dos policiais, só por serem providos de pessoas de vínculo com o Estado, exercendo função primordial de segurança pública, não pode se sobrepor a relato de testemunha arrolada pela Defesa que, a princípio, também merece avaliação idônea, mormente quando não se apresenta como pessoa que tivesse algum propósito ardiloso de mentir.

Logo, o que se verifica, é efetiva colidência das provas, estas que não me dão segurança indicativa de que o acionado, efetivamente, estivesse na posse do volume elevado de entorpecente apreendido.

A dúvida, no caso, é de ser interpretada em favor do acionado, sem que eu admita, e que fique bem claro, que os policiais foram levianos.

Assim, não tenho segurança de que o volume elevado de droga estivesse na posse imediata do acionado, de modo a indicar fosse ele o mercador (*já que não mirado em atos de mercancia*).

Contudo, dúvida não há que: alguma expressão de droga maconha foi apreendida em poder do acionado, o que por ele próprio afirmado, em número de três porções.

Portanto, responde o acionado, pela prática do delito descrito no art. 28, da Lei Federal nº 11.343/06.

Verificada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Malgrado o acionado não seja escoteiro no envolvimento com o crime, é certo, não ostenta condenação anterior.

Neste quadro, atento à finalidade retributiva/preventiva da sanção penal, e mesmo conferindo oportunidade ao acionado de sentir-se útil à sociedade, com vistas a incutir no seu íntimo a necessidade de mudança de postura, ainda, ocupando seu tempo em atividade salutar, de forma a vê-lo afastado do ambiente pernicioso dos desocupados e usuários, opto pela pena de prestação de serviços à comunidade, as quais são fixadas pelo prazo de cinco meses (artigo 28, inciso II).

Os serviços serão prestados em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, *estabelecimentos* assemelhados, públicos ou privados, sem fins lucrativos e que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários de drogas.

De qualquer modo, as entidades serão especificadas pelo juízo das Execuções Criminais. Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em discussão.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu GREGORY BELTRÃO NOVAES BARBOSA ao cumprimento de pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em favor de entidades e programas comunitários que serão especificados pelo Juízo da Execução, por cinco meses, por haver infringido o disposto no art. 28, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Considerando a reprimenda imposta, desnecessária a manutenção da prisão processual.

Assim, revogo a prisão preventiva, determinando a expedição de alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Autorizo a incineração da substância apreendida. Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de novembro de 2017.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, <i>alínea "a"</i> , da Lei Federal nº 11.419/06
--